

제5편

감사

1. 감사
2. 공무원 범죄 처분
3. 부패행위신고 처리 및 신고자 보호 제도
4. 공익신고 처리 및 신고자 보호 제도
5. 공직자의 이해충돌 방지법



구분	세부내용	페이지
1. 감사	감사계획 통보 ▶ 수감자료 작성 ▶ 감사 실시 ▶ 감사처분 요구 ▶ 처분 ▶ 처분결과 보고	138
2. 공무원 범죄 처분	범죄처분결과 통보 ▶ 조사 및 결과 보고 ▶ 관할 징계위원회 징계 의결 요구 ▶ 징계위원회 개최 ▶ 인사처분	143
3. 부패행위신고 처리 및 신고자 보호 제도	부패행위 신고접수 ▶ 감사관 조사 및 결과 처리 ▶ 신고자 보상금 지급 신청 ▶ 보상심의위원회 지급 심의 ▶ 보상금 결정	144
4. 공익신고 처리 및 신고자 보호제도	신고서 제출 ▶ 공익신고 접수 ▶ 신고사항 확인 ▶ 감사관 국민권익위 이첩 조사 ▶ 조사결과 통보	145
5. 공직자의 이해충돌방지법	이해충돌 신고 제출 ▶ 접수 ▶ 신고 사항 확인 ▶ 신고 처리	146
서식 및 예시	[예시1] 종합감사 결과 처분	148
	[예시2] 종합감사 처분 결과 보고	149
	[서식1] 일상감사 의뢰서	150
	[서식2] 일상감사 의견서	150
	[서식3] 일상감사 의견에 대한 조치결과 통보서	151
	[참고1] 감사의 종류	151
	[참고2] 공무원 일반범죄 유형별 처리기준(별표1~6)	155
	[참고3] 부패행위신고서	160
	[참고4] 공익신고 처리 및 신고자 보호등에 관한 운영지침 (별지 제1호 서식, 별지 제7호 서식)	161
	[참고5] 가족 채용 제한 여부 확인서 및 수의계약 체결 제한 여부 확인서	162



감사

일반 절차

구분	주체	시기	주요내용
연간 감사계획 수립	교육청	1~2월중	▶ 감사목표, 연간 감사대상교 및 감사일정 등
↓			
월별 자체감사 계획안내	교육청	감사 실시 1개월전	▶ 세부일정 및 장소, 수감자료 제출, 교육정보시스템 권한 신청 등
↓			
수감자료 제출	학교	감사 실시 7일 전	▶ 교무·학사 및 재무·회계 분야 관련 수감자료 제출
↓			
감사실시	학교	실지감사 3일 * 집합감사 4~5일	▶ 감사장 준비, 수감자료에 안내된 증빙서류 준비, 금고검사조서 작성 등
↓			
감사처분 심의회 개최 감사결과 처분통보	교육청	감사 종료 후 60일 이내	▶ 교직원(학교 소속): 학교장 처분 요구 ▶ 교장: 교육장 처분 요구
↓			
재심의 신청	학교	감사결과 통보 후 1개월 이내	▶ 처분 이의 신청: 감사기구의 장 또는 교육장에게 재심의 신청 * 전북특별자치도 교육·학예에 관한 자체감사 규칙 [별지1]
↓			
감사결과 처분 및 조치보고	학교	변상명령 (3개월 이내) 징계요구 (1개월 이내) 경고 주의 (1개월 이내) 시정 (2개월이내) 개선·권고·통보 (2개월 이내)	▶ 교직원(학교 소속): 학교장 처분 요구 ▶ 교장: 교육장 처분 요구

1 감사

업무 흐름도

감사계획통보 ▶ 수감자료작성 ▶ 감사 실시 ▶ 감사처분요구
▶ 처분 (내부결재) ▶ 처분결과보고

세부내용

종합감사

관련법규 및 참고자료

- 「공공감사에 관한 법률, 같은 법 시행령」
- 「중앙행정기관 및 지방자치단체 자체감사기준」
- 「전북특별자치도 교육·학예에 관한 자체감사 규칙」
- 분야별 감사사례 [전북특별자치도교육청 누리집 > 정보공개 > 감사결과공개]

1. 목적

- ▶ 각급 학교 업무 전반에 대한 적법성·타당성 등을 점검하고 문제점에 대한 시정·개선 대안을 제시하여 학교 운영의 건전성과 효율성 확보

2. 현황 및 내용

감사 기관	대상 학교	감사 시기	내용
교육지원청	유·초·중	3년마다 종합감사 (1~3월 제외)	• 학교 교무·학사 및 행정·회계 분야 전반 • 기타 기관운영 사항
도교육청	고·특수		

※ 단, 퇴직이 예정된 교장이 재직하고 있는 학교에는 퇴직 전에 감사 실시

- ▶ 사전 사이버 감사 : 나이스 및 K-에듀파인시스템을 활용하여 사전 조사

3. 감사절차

- ▶ 감사계획 알림 → 수감자료 작성 → 감사실시 → 감사처분 요구 → 처분 [예시1] → 처분결과 보고 [예시2]

4. 적극행정 면책제도 운영

- ▶ 감사를 받은 공무원(면책심사신청서 작성) → 감사를 받은 기관의 장 신청(감사 종료 후 30일 이내) → 교육감(감사관) → 감사처분심의회 결정 → 통보

면책 제외 사항

- 금품·향응을 수수한 경우
- 고의·중과실, 무사안일 및 직무태만의 경우
- 자의적인 법해석 및 집행으로 법령 본질적 사항을 위반한 경우
- 위법·부당한 민원 수용 등 특혜성 업무처리 경우
- 그 밖에 위 사항에 준하는 위법·부당한 행위

5. 세부절차

단계	주요 내용	세부 사항
실시 전	사전 준비 (사전 조사)	- 감사 대상 기관 현황 조사 - 감사자료 수집 및 분석 - 활용시스템 : K-에듀파인, 업무관리시스템, 나이스, 공공감사정보시스템
실시	감사자료 확인	수감자료 및 비치서류, K-에듀파인, 나이스, 업무관리시스템 중심으로 감사
	감사장 준비목록(당일)	학교교육과정, 졸업대장, 학교생활기록부 정정대장 각 1부
		출결상황 처리, 교외체험학습 관련 증빙서류 각 1부
		학업성적, 평가 관련 서류 1부
		교육활동 침해 사안 처리 서류 1부
		교사 다면평가 자료 1부
		금고검사 조서(감사 전일 현재) 1부
		회계 / 간부직원 담당기간 조서(회계관계자 포함) 각 1부
		사무분장표(연도별 교무실, 행정실) 각 1부
		총괄예산서·결산서(전년 감사 이후 전체) 각 1부
		보수지급 명세서(월별) 1부
		배우자 공무원 가족수당 지급 현황 1부
		종합감사 수감자료 출력물 각 1부
		학교명의 계좌기관 개설 전체 계좌 관련
		각종 증빙서류(현금출납부, 지출 관계서류, 수입일계표 및 징수결의서, 급여대장 등)
		학교법인 임원 법원 등기 및 이사회 회의 소집 서류 원본 일체
		교육용 및 수익용 기본재산 법원 등기 각 1부
		발령대장, 감사카드 등
		※ 종합감사 당일 상세준비 서류는 교육지원청 수감자료 공문 참조
실시 후	감사 정리 및 마감	감사내용 정리 및 감사마감 회의
종료	수감장 철수	감사 종료

세부내용

학교자율형 종합감사

관련법규 및 참고자료

- 「공공감사에 관한 법률」, 「같은 법 시행령」
- 「중앙행정기관 및 지방자치단체 자체감사기준」, 「전북특별자치도 교육 · 학예에 관한 자체감사 규칙」

1. 개념

- ▶ 학교에서 청렴문화를 조성하고 스스로 업무를 개선할 목적으로 자체 감사반을 편성하여 감사시기, 방법 등을 계획한 후 학교업무 전반을 감사하고 그 결과에 대해 자율적으로 시정·개선하는 제도

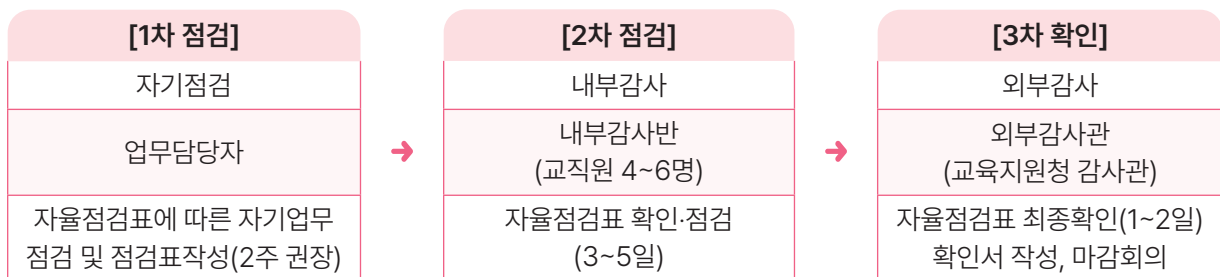
2. 목적

- ▶ '지적·처분' 위주의 감사에서, 미래지향적 '예방' 위주 감사 시스템으로 변화 유도
- ▶ 학교 교육활동의 자율적 진단 및 시정·개선 기회를 제공함으로써 학교 교육력 제고, 자율성 및 책무성 강화
- ▶ 자율적 내부통제 기능 강화와 비리의 사전 예방을 통한 공교육 신뢰도 제고 및 청렴 문화 확산

3. 현황 및 내용

- ▶ 감사대상 : 종합감사 대상학교
- ▶ 세부 추진계획은 별도 수립·시행

4. 감사 절차



5. 종합감사 및 학교자율형 (종합)감사 비교

구분	종합감사	학교자율형 (종합)감사	방향
주체	• 교육청	• 단위 학교	자율
시기	• 사후 처분	• 사전 예방	예방
결과	• 처분 징계	• 시정·개선	개선
효과	• 청렴 체감도 미흡	• 청렴 문화·확산	확산

세부내용

일상감사

관련법규 및 참고자료

- 「공공감사에 관한 법률」 제22조, 「같은 법 시행령」 제13조 및 제13조의2
- 「중앙행정기관 및 지방자치단체 자체감사기준」 제21조, 「전북특별자치도 교육·학예에 관한 자체 감사 규칙」 제6조 및 제7조

1. 목적

- ▶ 주요사업 등에 대하여 계획 단계부터 행·재정적 낭비요인과 시행착오를 사전 예방함으로써 감사의 효율성 확보 및 행정의 신뢰성 제고

2. 감사대상기관

- ▶ 도교육청 각 부서, 직속기관, 교육지원청(소속기관 포함), 공·사립 각급학교

3. 감사대상업무

- ▶ 주요정책의 집행업무
주요 정책사업 중 10억원 이상의 신규사업
- ▶ 계약업무
공사, 물품제조·구매, 용역 계약

대상업무		기준예산액 : 설계금액(추정금액)		
기관별	물품 제조 · 구매	공 사	용 역	
도교육청 각 부서	1억원 이상	1억원 이상의 수의계약 대상	2억원 이상	
직속기관	5천만원 이상	1억원 이상		
교육지원청	신 · 이설학교 (5천만원 이상)	1억원 이상의 수의계약 대상		
공 · 사립 각급학교 (사립유치원 제외)	5천만원 이상	5천만원 이상		
전 기관(학교 포함)	설계변경 등으로 공사비가 당초보다 10% 이상 증액된 공사(설계용역)계약 중 - 시설공사 : 증액 1억원 이상 - 설계용역 : 증액 3천만원 이상			

※ 설계금액(추정금액) : 부대공사 및 관급자재 금액, 부가가치세 포함

- 건당 예정금액 10억원 이상의 공유재산 매각
단, 공유재산 및 물품관리법 시행령 제7조제3항에 의한 공유재산의 관리계획에 포함하지 아니하는 재산의 매각은 제외

- ▶ 예산관리 및 기타 업무
 - 건당 200만원 이상의 업무추진비 집행에 관한 사항
 - 건당 2천만원 이상 예산의 이용·전용에 관한 사항(인건비 제외)
 - 그 밖에 교육감이 필요하다고 인정한 사업

4. 제외사업

- ▶ 조달청에 계약 의뢰(3자 단가계약, 다수공급자 계약 물품 구매 포함)하는 공사·물품의 제조(구매)·용역 계약
- ▶ 재해복구사업 등으로 긴급을 요하는 업무
- ▶ 「지방재정법」 제42조에 의한 계속비, 같은 법 제43조에 의한 예비비 사업
- ▶ 감사기구의 장이 일상감사가 필요하지 않다고 판단하는 업무
 - 【용역】 방과후학교 위탁용역, 통학버스 임차 용역
 - 【물품】 교복 학교주관 공동구매, 학교 우유 급식

5. 일상감사 시기

- ▶ 일상감사는 최종 결재권자(전결권자를 포함)의 결재 전에 실시
- ▶ 일상감사를 거칠 수 없을 만큼 긴급한 업무 추진이 필요한 경우로서 감사관과 협의를 거쳐 예외적인 경우로 인정된 때에는 최종 결재권자의 결재 후 일상감사 실시 가능
- ▶ 이미 진행된 사항이라 하더라도 일상감사 결과 위법·부당 사항이 드러난 경우, 해당 집행 행위에 대한 적절한 조치 요구 가능

6. 일상감사 실시절차와 방법

절 차	방 법
일상감사 의뢰	- 일상감사의뢰서[서식1] 및 관련서류를 첨부하여 감사관에게 일상감사 의뢰 ※ 시설공사는 관할 교육지원청[사립 고등학교는 도교육청(시설과)]의 사전 설계도서 검토 후 결과를 첨부하여 의뢰 - 소요기간 : 최소 7~10일
↓	
감사 실시	- 감사중점사항 - 사업추진의 합법성 및 필요성 - 사업추진 내용의 타당성(경제성 · 효과성 · 효율성) - 사업목적의 명확성 - 사업추진 주체의 적정성 - 자원조달 및 집행의 적정성 - 원가계산 및 예정가격 산정의 적정성 ※ 계약심사와 중복되는 경우, 계약심사 결과로 갈음할 수 있음 - 계약방법 및 절차의 적정성 - 지명입찰계약, 수의계약의 경우 해당 계약방법의 사유에 해당되는지 여부 - 예산의 목적 외 사용 여부 등
↓	
감사의견 통보	- 일상감사를 요청받은 날(일상감사 관련서류를 제출받은 날)로부터 7일 이내 (계약심사와 중복되는 경우 10일 이내, 토 · 공휴일 제외)에 일상감사 의견서[서식2]를 집행부서의 장에게 통보 - 다만, 사안이 복잡하거나 신중한 처리 등을 위하여 집행부서의 장과 협의하여 1차에 한하여 7일 이내 기간 연장 가능
↓	
재검토 요청 및 처리 등	- 일상감사 의견에 이의가 있는 경우에는 의견서를 받은 날로부터 7일 이내에 그 사유와 입증자료 등 필요한 서류를 첨부하여 감사관에게 재검토 요청 가능 - 감사관은 재검토 요청이 있는 날로부터 7일 이내에 재검토 요구사유와 관련 증빙자료를 검토 후 그에 따라 기각, 감사의견의 변경 등 조치
↓	
일상감사 의견의 이행	- 집행부서의 장은 대상 사업에 대하여 최종결재권자의 결재를 받을 때 일상감사 의견서와 그 조치결과(부적정 사유를 통보받았을 때에는 그 사유를 포함) 첨부 - 집행부서의 장은 일상감사 의견에 따라 적절한 조치를 취하고, 그 결과를 일상감사 의견서를 통보 받은 날로부터 1개월 이내에 일상감사 의견에 대한 조치결과 통보서[서식3]에 따라 감사관에게 통보 - 일상감사 결과 적정 의견에 대하여는 조치결과의 통보 생략 가능

2

공무원 범죄 처분

업무 흐름도

공무원 범죄처분결과 통보(검찰청 등) ▶ 조사 및 결과 보고(도교육청) ▶ 관할 징계위원회
징계의결요구 ▶ 징계위원회 개최 ▶ 인사처분

세부내용

공무원 범죄 처분

|| 관련법규 및 참고자료 ||

- 「교육공무원 징계령」 제6조
- 「지방공무원 징계 및 소청 규정」 제2조

1. 목적

- ▶ 공직자 윤리의식 제고 및 준법정신 강화
- ▶ 공직기강 확립 및 비위 예방

2. 내용

- ▶ 검찰 등 수사기관의 통보에 따라 조사하여 처분

3. 적용범위

- ▶ 전북특별자치도교육청(도교육청, 직속기관, 교육지원청, 공립 각급학교) 소속 공무원
- ▶ 전북특별자치도의회 사무처 소속 공무원
- ▶ 사립 초·중·고·특수학교 등 각급학교 교직원(준용)

4. 공무원 일반범죄 유형별 처리기준 [참고2]

- ▶ 공무원 비위사건 처리기준
- ▶ 초과근무수당 및 여비 부당수령 사건 처리기준
- ▶ 청렴의 의무 위반 처리기준
- ▶ 성 관련 비위 처리기준
- ▶ 음주운전사건 처리기준
- ▶ 징계부가금 부과 처리기준
- ▶ 공무원범죄 유형별 처리기준
- ▶ 행정처리 복수기준 세부시행기준

3

부패행위신고 처리 및 신고자 보호 제도

업무 흐름도

부패행위 신고접수 ▶ 감사관 조사 및 결과 처리 ▶ 신고자 보상금 지급 신청
▶ 보상심의위원회 지급 심의 ▶ 교육감 보상금 결정지급

세부내용

부패행위신고 처리 및 신고자 보호 제도

관련법규 및 참고자료

- 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」, 「같은 법 시행령」
- 「전북특별자치도교육청 부패행위신고 처리 및 신고자 보호 등에 관한 조례」

1. 목적

- ▶ 누구나 공무원 등의 부패행위를 편리하게 신고하고 안전한 신고자 보호 및 보상금 지급으로 부패행위 신고를 활성화하여 공무원 등의 부패행위 근절을 통해 깨끗한 공직사회 구현
- ※ 공무원 등이란 전북특별자치도교육감 소속 교육행정기관 및 공립학교에 근무하는 교직원, 학교법인(사립학교 경영자를 포함)의 임직원 및 학교법인이 설치·운영하는 학교의 교직원을 말함

2. 부패행위 신고 내용

구분	주요 내용
주체	• 누구든지(부패행위를 알게 된 경우)
대상	• 전북특별자치도교육청 소속 공무원 등의 부패행위
방법	• 방문, 우편, 팩스, 도교육청 누리집 이용
유형	• 부패행위 : 금품, 향응, 부당이득, 횡령 등 • 공정한 직무수행 저해행위 : 알선, 청탁 등 • 인사부정 : 공·사립 교직원 채용, 근평, 승진, 전보 등
처리 절차	• 신고 접수일로부터 60일 이내 처리 • 기간 연장 가능(조사 및 확인 필요시) • 신고자에게 부패행위 처리결과 통지
보상심의위원회 구성	• 외부 위원 4명, 내부 위원 3명(위원장 : 부교육감)
보상금 지급	• 최고한도액 3천만 원
허위 신고 대책	• 신고자 실명제(조례 제6조 제2항, 제9조 제1호, 2호) • 신고 내용 구체성 요구(조례 제6조 제2항, 제9조 제3호) • 허위 신고자 비보호(조례 제9조 제1호, 제14조)

3. 부패행위신고서 서식 [참고3]

4

공익신고 처리 및 신고자 보호 제도

업무 흐름도

신고서 제출 ▶ 공익신고 접수(공익신고센터) ▶ 신고 사항 확인(관할 기관 해당 여부)
▶ 감사관 국민권익위 이첩 조사 ▶ 조사 결과 통보

세부내용

공익신고 처리 및 신고자 보호제도

|| 관련법규 및 참고자료 ||

- 「공익신고자 보호법」, 「같은 법 시행령」
- 「전북특별자치도교육청 공익신고 처리 및 신고자 보호 등에 관한 규칙」

1. 목적

- ▶ 공익을 침해하는 행위를 신고한 사람 등을 보호하고 지원함으로써 국민생활의 안정과 투명하고 깨끗한 사회풍토의 확립에 기여

2. 공익신고 내용

구분	주요내용
신고주체	• 누구든지 (내부직원이나 관계자 한정 X)
신고대상	• 국민의 건강·안전·환경·소비자 이익·공정한 경쟁 및 이에 준하는 공공이익 침해 행위 • 공익신고자보호법 [별표] 규정된 471개 신고대상 법률 벌칙 • 인·허가 취소, 과징금 등 행정처분 대상이 되는 행위 ※ 불량식품제조·판매, 부실시공, 폐수 무단방류, 개인정보 무단유출, 기업간 담합 등
신고기관	• 국민권익위원회, 관할 행정·감독기관(소관부처, 관할 지자체, 공공단체, 기업의 대표자·사용자 등)
신고방법	• 인터넷 '청렴신문고' 입력 • 전북특별자치도교육청 누리집 '부패·공익신고센터' 활용
신고보호	• 비밀보장, 비실명 대리신고제, 불이익조치 금지, 신분보호, 책임감면 ※ 비실명 대리신고제 : 변호사를 통한 대리신고 가능(국민권익위 접수 한정)
보상제도	• 보상금 : 벌금·과징금 등 재정수입의 최대 20% (내부신고자 대상, 최대 20억원) • 포상금 : 최대 2억원 (공익증진 기여 시)
문의처	• 국민권익위원회(www.acrc.go.kr) / 부패·공익신고 / 공익신고 상담 • (국번없이) 110 또는 1398 • 공익신고자 보호법, 신고사건 처리 : 055-200-7752~7761 • 공익신고자 보호·보상 : 044-200-7772~7779

3. 공익신고서 서식 및 신고자 보호·보상제도 운영 안내문 [참고4]

5

공직자의 이해충돌 방지법

업무 흐름도

이해충돌 신고(신청)서 제출 ▶ 접수 ▶ 신고(신청) 사항 확인 ▶ 이해충돌 신고(신청) 처리

세부내용

공직자의 이해충돌 방지법

관련법규 및 참고자료

- 「공직자의 이해충돌 방지법」
- 「전북특별자치도교육청 공직자의 이해충돌 방지제도 운영지침」

1. 목적

- ▶ 공직자의 직무수행과 관련한 사적 이익추구를 금지함으로써 공직자의 직무수행 중 발생할 수 있는 이해충돌을 방지하여 공정한 직무수행을 보장하고 공공기관에 대한 국민의 신뢰를 확보하기 위함
- ※ 이해충돌방지법은 2021. 5. 18. 제정되어 2022. 5. 19.부터 시행

2. 적용대상

- ▶ 국회, 법원, 중앙행정기관, 지자체, 공직유관단체, 공공기관, 교육청, 국·공립학교 등 모든 공공기관
- ▶ 공무원, 공직유관단체·공공기관 임직원, 국·공립학교장·교원 등 공직자(사립학교 교직원, 언론인 제외)

3. 주요대상

- ▶ 공직자의 이해충돌 방지를 위한 행위기준(9개)
- ▶ 위반행위에 대한 신고·처리 절차 및 위반 시 처벌 규정 등

이해충돌 방지 세부 행위 기준(9개)

신고 및 제출 의무	제한 및 금지 행위
① 사적이해관계자 신고 및 회피·기피 신청	⑤ 가족 채용 제한
② 직무관련자와의 거래 신고	⑥ 수의계약 체결 제한
③ 퇴직자 사적 접촉 신고	⑦ 직무 관련 외부활동 제한
④ 고위공직자 민간부분 업무활동 내역 제출	⑧ 공공기관 물품 등의 사적 사용 수익 금지
	⑨ 직무상 비밀 등 이용 금지

4. 신고(신청)방법

- ▶ 신고 및 제출의무(①~④의 경우 공공기관 청렴포털 이용)
 - 전북특별자치도교육청, 직속기관, 공립 고등학교, 공립 특수학교 → 전북특별자치도교육청
 - 공립 유치원, 공립 초등학교, 공립 중학교 → 교육지원청
 - ※ 공공기관 청렴포털을 이용한 신고가 불가능한 경우, 소속 기관 이해충돌방지담당관에게 서면신고
- ▶ 제한 및 금지행위(⑤,⑥의 경우 서면 이용)
 - 가족 채용 제한 : 채용업무 담당자는 경쟁절차를 거치지 않은 경우 채용제한 대상 확인
 - 수의계약 체결 제한 : 계약업무 담당자는 수의계약을 체결하려는 경우 계약제한 대상 확인

5. 신고방법 : 전자적 처리가 가능한 경우 공공기관 청렴포털(<https://ep.clean.go.kr>)을 활용 하고 불가피한 경우 서면신고 활용

6. 문의처

- ▶ 이해충돌방지법 관련 문의 : 전북특별자치도교육청 감사관(063-239-0815)

7. 참고 : 가족 채용 제한 여부 확인서 및 수의계약 체결 제한 여부 확인서 [참고5]

[예시1]

○○학교

수신 내부결재
(경유)

제극 2000년 0월 종합감사 결과 처분

1. 관련: 감사관-000(2000.0.0.) [2000년 0월 종합감사 결과 처분 요구]
2. 전북특별자치도교육청에서 실시한 2000년 0월 종합감사 결과 지적사항에 따른
처분을 다음과 같이 실시하고자 합니다.
가. 처분요구 대상자: 직 000
나. 처분요구 내용: 시설공사 준공 검시조서 미작성에 따른 “주의”
다. 처분일자: 2000. 0. 0.

붙임 주의문 1부. 끝.

○○학교장

수신자

주수신	0000	행정실장	000	교장	000
별첨자					
시행 0 0 학교-	(2000.0.00.)			검수	
우				/	
전화 000-0000	전송 000-0000	/			/ 비공개(5)

주 의 문

소속: 000학교
직급: 000
성명: 000

귀하는 공무원으로서 항상 법령을 준수하고 받은 바 직무를 성실히 수행하여야
하는데도, 전북특별자치도교육청에서 2000. 0. 0. ~ 0. 0.(0일간) 실시한 종합
감사 결과 뒤 직 소관으로,

「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제17조(검사) 제1항 및 제3항에
따르면 계약담당자는 계약자가 계약의 전부 또는 일부의 이행을 끝내면 이를 확인하기
위하여 계약사실제서 및 그 밖의 관계 서류에 따라 이를 검사하여야 하며, 검사를
하는 자는 검사조서를 작성하여야 한다고 되어 있으며, 같은 법 시행령 제15조
(검시조서의 작성 선택)에 따르면 계약금액 3천만원 미만인 경우에는 검사조서의
작성을 생략할 수 있다고 되어 있다.

그런데도 00학교에서는 2000. 0. 0. (주)00과 계약한 ‘00현대화사업계약금액
000원’을 준공 처리2000. 0. 0.)하면서 준공 검시조서를 작성하지 않은 사실이 있다.

이는 공무원으로서 받은 바 직무를 소홀히 한 일로 “주의” 조치하니, 앞으로는
이러한 일이 없도록 각별히 유념하시기 바랍니다.

2000. 00. 00.

○○○○ 학교장

[예시2]

○○학교

수신자 전북특별자치도○○교육지원청 교육장(○○과장)
(경유)

제목 2000년 ○월 중학검사 치본 결과 제출

1. 관련: 감사권-000(2000.0.0.)

2. 2000년 ○월 중학검사 치본 결과를 아래와 같이 제출합니다.

번호	지적건명	치본요구사항	조치내용	중범시 번호
1	시설공사 준공 검사조서 미작성	"주의"	"주의"	○○학교-111(2000.0.0.)

붙임 주의문 시본 1부. 끝. ▶ 적인 적은 후 스펀데일 첨부

수신자

주무관 ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ ○○○
합조자
시행 0 0 학교- (2000.0.0.0.)
수
전화 000-0000 000-0000 /
비공개(5)

○○학교장

주 의 문

소속: ○○○학교
직급: ○○○
성명: ○○○

귀하는 공무원으로서 항상 법령을 준수하고 받은 바 직무를 성실히 수행하여야 하는데도, 전북특별자치도교육청에서 2000. 00 ~ 0. 0.(○일간) 실시한 중학검사 결과 귀 직 소관으로,

「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제17조(원사) 제1항 및 제3항에 따르면 계약담당자는 계약자의 전부 또는 일부의 이행을 끝내면 이를 확인하기 위하여 계약서·설계서 및 그 밖의 관계 서류에 따라 이를 검사하여야 하며, 검사를 하는 자는 검사조서를 작성하여야 한다고 되어 있으며, 같은 법 시행령 제15조(검사조서의 작성 생략)에 따르면 계약금액 3천만원 미만인 경우에는 검사조서의 작성을 생략할 수 있다고 되어 있다.

그런데도 ○○○학교에서는 2000. 0. 0. (주)○○과 계약한 ‘○○현대파사업계약금액 ○○○천원’ 을 준공 처리(2000. 0. 0.)하면서 준공 검사조서를 작성하지 않은 사실이 있다.

이는 공무원으로서 받은 바 직무를 소홀히 한 일로 “주의” 조치하니, 앞으로는 이러한 일이 없도록 각별히 유념하시기 바랍니다.

2000. 00. 00.

○○○○ 학교장

일상감사 의견에 대한 조치결과 통보서

수 신:
발 신:
주관부서:

시행일자:

건 명:

1. 업무요지

2. 감사의견 조치 결과

○ 감사의견(조치요구내용)

○ 조치한 내용(미조치의 경우 그 사유 및 편편규정)

3. 판계지료 및 기타

- (과업실행서, 임원공고문, 계약서 등 집행 판계 서류)

감사의 종류

1. 법정상 감사 종류

감사는 서민감사와 실지감사로 구분하고(「감사원법」 제26조), 실지감사는 감사 실시의 대상, 내용 및 방법에 따라 「감사원법」 등에서 기관운영감사 등 4개로, 「공공감사에 관한 법률」에서 종합감사 등 6개로 구분하고 있음

그 밖에 안전행정부의 「지방자치단체에 대한 행정감사규정」에서는 정부합동감사 등 4개, 전북특별자치도교육청에서는 종합감사 등 7개의 감사종류를 명시하고 있음

< 관련 법규에 따른 감사의 종류 >

감사원법 감사사무처리규정	공공감사에 관한 법률 및 같은 법 시행령	지방자치단체에 대한 행정감사규정	전북특별자치도 교육·학예에 관한 자치감사규칙
기관운영감사	종합감사	정부합동감사 시도종합감사	종합감사
재무감사	재무감사		재무감사
성과감사	성과감사		성과감사
특정감사	특정감사	특정감사	특정감사
	복무감사	복무감사	복무감사
	일상감사		일상감사
			학교자율행 감사

※ 일상감사의 경우 실지감사의 한 종류가 아니지만 편의상 같이 기술함

「전북특별자치도 교육·학예에 관한 자치감사 규칙」 제5조에서 정하고 있는 감사 종류의 개념을 살펴보면 다음과 같음

2. 자체감사 종류

가. 종합감사

1) 목적

- 자체감사 대상 기관의 주 기능·주 임무와 조직·인사·예산 등 업무 전반의 적법성, 타당성 등을 점검하고, 문제점에 대한 시정·개선 대안을 제시하여 기관 운영의 건전성과 효율성을 확보하는 것임

2) 사항점

- 대상 기관의 주요 활동과 업무에 대한 합법성 감사를 기초로 하되 시스템적 접근방법(systematic approach)에 따라 점검·분석·평가하는 것임

- 감사 대상 기관의 운영 실태 전반에 대한 종합적, 거시적 이해를 통해 확립은 개선 방안을 모색하고,
 - 대상 업무의 위험도와 중요도를 기준으로 선정된 특정 핵심 이슈에 대해서는 감사 역량을 집중하여 포괄적이며서도 근원적인 문제해결을 지향함
- 3) 특징
- 재무감사와 더불어 기관의 전반적인 상황을 대상으로 하는 일차적, 기본적 감사이며,
 - 기관의 주요 기능을 중심으로 기관 운영 전반에 관한 사항을 감사 범위로 하는 일반적인 감사임
- 4) 다른 감사와의 관계
- 종합감사는 재무감사 사항을 포함하며, 특정 정책이나 사업이 아닌 특정 기관의 업무 전반을 감사 대상으로 하고,
 - 행정성 준수 여부, 기관 운영의 투명성 및 책임성 제고에 더 중점을 둔다는 점에서 성과·특정감사와 구분됨

나. 재무감사

- 1) 의의
- 가) 결산 확인 기능: 감사 대상 기관의 재정운용과 회계처리가 법령과 예산에 따라 정확하고 효율적으로 진행되었는지를 확인하는 감사
- 나) 모니터링(monitoring) 기능: 감사 대상 기관의 재정정보시스템을 통해 대상 기관의 지출 원인항목과 지출 또는 카드 사용 등에 대한 상세 감시로, 부정과 오류 발생을 예방하는 모니터링 기능 수행
- 다) 대상 기관 평가 기능: 모든 예산사업을 스크리닝하고, 각종 사업을 분석한 감사 결과를 기관별로 비교하여 대상 기관에 대한 평가 기능을 수행
- 2) 목적
- 감사 대상 기관의 예산·재산·재무 등 재무 자원의 운용 실태를 분석하고,
 - 세입·세출의 적정성 및 회계에 관한 내부통제를 감사·감독하여 회계처리의 투명성과 합법성을 확보하는 한편, 사업의 경제성, 효율성, 능률성 등 타당성을 제고함
 - 예산 집행의 합법성과 타당성 여부를 검토하고 수인과 지출뿐만 아니라 재산(물품, 유가 증권 등을 포함)의 취득, 보관, 관리 및 처분 등에 대한 감사를 포함함
- 3) 지향점
- 예산의 종합적이고 체계적인 분석과 회계감사의 객관화, 과학화를 추구함
 - 사전에 예산·회계의 후세분석 등을 통하여 예산·사업의 타당성을 분석하고, 위험 비목을 추후에 내며, 자료 간 대시(gross ahead)를 실시하여 부정과 오류의 가능성이 큰 비목을 중심으로 심지감사를 실시
 - 전산을 활용한 분석이나 자료 간 대시에서도 나타나지 않은 부정, 오류에 대한 감사 위험을 줄이기 위해 필요 시 표본감사를 실시

- 대상 기관 전체 예산과 사업, 그 기관의 목표 달성도와 바람직한 사업 방향 제시를 도모
 - 대상 기관의 예산과 사업을 종합적으로 분석하여 전체적으로 조망하고 구조적인 문제점 도출에 노력
 - 특정 사업의 문제점에 대해 분석하고, 검토결과 제시를 병행함
- 4) 다른 감사와의 관계
- 가) 재무감사와 종합감사는 기관 단위의 감사이며, 성과감사와 특정감사는 정책·사업·상황단위의 감사임
- 나) 재무감사는 종합감사의 일부분을 구성함.
- 재무감사, 종합감사에서도 특정 사업을 점검, 분석할 때 필요에 따라 성과감사, 특정감사와 같이 실용적, 종합적, 개괄적 전근·분석변을 적용할 수 있으나, 대 단위 특정한 사업은 별도의 성과감사 또는 특정감사 사항으로 전근을 검토하는 것이 바람직함

다. 성과감사, 특정감사

- 1) 성과감사, 특정감사의 유사점과 차이점
- 「공공감사에 관한 법률」상 성과감사는 정책·사업 등을 대상으로 경제성, 능률성, 효과성 분석과 평가를 위주로 실시하나,
 - 특정감사는 특정한 업무, 사업, 자금 등 현안과제 및 감할사항도 대상으로 하여 감사 대상에 차이가 있고
 - 성과감사는 정책과 사업을 개선한다는 지향점을 가지지만, 특정감사는 현안과제의 개선 뿐만 아니라 책임 소재를 규명한다는 지향점을 가지는 차이가 있음
- ※ 감사실무에서는 성과감사, 특정감사 모두 정책과 사업 등을 주요 감사 대상으로 하며 정책과 사업의 개선뿐만 아니라 책임소재 규명을 동시에 추구하고 있음
- 2) 감사사항 선정
- 체계적으로 전근, 조사, 분석하여 종합적이고 근원적인 개선 대책을 제시할 필요가 있는 주요 정책, 사업, 제도 관련 사항을 우선적으로 발굴함
 - 사업 추진이 부진한 주요 사업, 기관 간 협조가 부진한 사항, 필요성이 의문시 되는 사업, 국민에게 불편과 부담을 초래하는 사항, 위험 발생 가능성이 높은 사업 등
- 3) 감사계획 수립
- 종합감사, 재무감사는 기관 운영과 재무적 자원 활용의 적정성에 대한 대상 분야를 전반적으로 점검하고 확인하지만,
 - 성과감사, 특정감사는 전반적인 사항의 점검이 아닌 주요 정책과 주요 사업 등 특정 분야를 감사 대상으로 선정하여 핵심적인 문제점을 파악하고 근본적인 원인과 개선

대만을 제시해야 하므로

- 감사 목적과 범위를 명확히 선정하고, 이를 달성하기 위한 감사 방향과 감사 초점, 자료 수집, 분석 방법을 명확하고 구체적으로 설계하는 등 체계적인 감사계획에 따라 감사를 실시하여야 함

라. 복무감사

- 1) 개념
 - 자체감사 대상 기관에 속한 사람의 복무의무 위반, 비위사실, 근무 실태 점검 등을 목적으로 실시하는 감사임
- 2) 목적
 - 종합감사, 행정감사 등이 주로 만우 처리의 적정성과 타당성을 규명하는데 비하여 복무감사는 업무와 관련된거나 해당 기관 직원 신분으로서의 불위순상 등 직원 개인의 복무규율 위반이나 비위에 중점을 두고 감사하는데 그 특성이 있음
 - 복무감사의 형태 중 수시점검은 감사 계획을 사전에 통보하는 정기점검과 달리 감사의 실효성 확보를 위해 불시점검 형식으로 이루어짐에 따라 감사 대상 기관에 대한 사전 감사 계획의 통보를 생략할 수 있음
- 3) 주요 내용
 - 복무감사는 비위발생을 미연에 방지하기 위한 예방지도 감사임

- 출·퇴근, 근무시간 등 직장 이력, 당직, 비상근무태세 등 직원의 근무
- 공직자로서의 품위 손상, 직권 남용, 보만 및 비열 누설, 직무유기
- 직무 태만, 감독 소홀
- 공금 유용, 횡령, 금품수수 등
- 각종 비리에 노골 또는 비노를 형성의 경정 및 경보수전 활동
- 위약 시기, 위약 분야 등에 대한 복무기강 확립

마. 일상감사

- 1) 개념
 - 기관의 주요 정책의 진행연구 등에 대하여 전행부서와 독립된 감사부서에서 최종 결재자의 결재에 앞서 그 업무의 적법성과 타당성 등을 점검하고 심사하는 사전적, 예방적 감사임
- 2) 목적
 - 일반적인 사후감사로는 시정이나 치유가 곤란한 민력 및 예산진행 등과 관련된 주요 시안 등에 대하여 행정적 낭비 요인과 시행착오를 사전에 예방함으로써 감사의 실효성을 확보하고 행정의 신뢰성을 제고함
- 3) 감사 대상 연구

가) 주요 정책의 진행 연구

- 주요 정책사안 중 10억 원 이상의 신규사안
- 나) 계약 연구
 - 공사, 물품 제조·구매, 용역 계약

기관별	기준 예산액: 설계금액(추경금액)			총 액
	물품 제조·구매	공사	용역	
도교육청	1억 원 이상	1억 원 이상의 수의계약 대상		
직속기관	5천만 원 이상	1억 원 이상		2억 원 이상
교육지원청	신·이설학교 (5천만 원 이상)	1억 원 이상의 수의계약 대상		
공·사립 각종 학교 (사립유치원 제외)	5천만 원 이상	5천만 원 이상		
전기과 (학교 포함)	설계변경 등으로 공사비가 당초보다 10% 이상 증액된 공사 (설계용역)계약 중 - 시설공사: 중액 1억 원 이상 - 설계용역: 중액 3천만 원 이상			

※ 설계금액(추경금액): 누대공사 및 관급지체 금액, 누가기지세 포함

- 건당 예정금액 10억 원 이상의 공유재산 매각(타, 공유재산 및 물품관리법 시행령 제7조제3항에 의한 공유재산의 관리계획에 포함하지 아니하는 재산의 매각은 제외)

다) 예산관리 및 기타 연구

- 건당 2000만 원 이상의 만우추진비 진행에 관한 사항
- 건당 2천만 원 이상 예산의 이용·전용에 관한 사항(민간비 제외)
- 그 밖에 교육감이 필요하다고 인정한 사안

※ 제외사안

- 조달청에 계약 의뢰(타가계약 물품 구매 포함)하는 공사·물품의 제조(구매)·용역 계약
- 재해복구사안 등으로 긴급을 요하는 연구
- 「지방재정법」 제42조에 의한 계속비, 같은 법 제43조에 의한 예비비 사안
- 감사기구의 장이 일상감사가 필요하지 않다고 판단하는 연구
 - 【용역】 방과후학교 위탁용역, 통학버스 민간용역
 - 【물품】 교복 학교주관 공동구매, 학교 우유급식
- 4) 감사 시기

가) 일상감사는 최종 결재권자(전결권자)를 포함) 결재 전에 실시하는 것을 원칙으로 함

다만, 일상감사 처리에 장기간 소요되는 등 불가피한 경우 정식으로 일상감사 회부 전에 일상감사 대상서류 시본을 제출받아 사전 검토 가능

나) 일상감사를 거칠 수 있을 만큼 긴급한 업무 추진이 필요한 경우로서 감사결과 형의를 거쳐 예외적인 경우로 인정된 때에는 최종 결자결지의 결재 후 일상감사를 실시 할 수 있음. 다만, 이미 진행은 사항이라 하더라도 일상감사 결과 위반하고 무당한 사항이 드러난 경우, 해당 진행행위에 대한 적정한 조치 요구 가능

5) 효력

가) 일상감사를 요청한 사항은 일상감사 의권서를 받기 전까지는 진행행위를 할 수 없음
다만, 긴급한 경우로서 감사결과에 형의를 거쳐 결재 이후 일상감사를 실시하기로 한 사항은 제외

나) 감사관은 일상감사를 거쳐 확인된 사항에 대하여는 자체감사를 성략할 수 있음
다) 진행무시의 장은 일상감사를 거쳤다는 이유로 자체감사를 거부할 수 없고, 자체감사결과 지적된 위반하고 무당한 사항은 일상감사를 거쳤다는 사유로 면책되지 아니함

바. 학교자율행 (총합)감사

1) 개념

- 학교에서 경영문화를 조성하고 스스로 업무를 개선할 목적으로 자체 감사변을 편성하여 감사시기, 방법 등을 계획한 후 학교업무 전반을 감사하고 그 결과에 대해 자율적으로 시장-개선하는 제도

2) 목적

- (예방) 기존의 '지적·지분' 위주의 감시에서, 미래지향적 '예방' 위주 감사 시스템으로 변화 유도
- (자율과 책임) 학교 교육활동의 자율적 진단 및 시장·개선 기회를 제공함으로써 학교 교육력 제고, 자율성 및 책무성 강화
- (경영 문화 확산) 자율통제 기능 강화 및 배리의 사전 예방을 통한 공교육 신뢰도 제고 및 경영 문화 확산

3) 운영 방향

구분	기존 종합감사	학교자율행 (총합)감사	방향
감사 주체	· 교육(지원)청	· 단위학교	자율
감사 시기	· 사후 지분	· 사전 예방	예방
감사 결과	· 지분·제계	· 시장·개선	개선
감사 효과	· 청렴 제감도 미흡	· 청렴 문화 확산	확산

- 학교교육활동의 자율적 진단 및 시장·개선을 유도하여 학교 교육력 제고
- 표준화된 메뉴얼 및 체크리스트 제공으로 업무부담 최소화
- 교육원 상호간 협인 체제를 통한 민주적 학교문화 조성 및 경영 문화 확산

[참고2] (별표1~별표7) 공무원 일반범죄 유형별 처리기준

[별표1]

공무원 비위사건 처리기준

비위의 정도 및 과실 여부	비위의 정도가 심하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 중의심이거나, 비위의 정도가 약하나 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하지 않고 고의가 없는 경우	비위의 정도가 심하지 않고 중의심이거나, 비위의 정도가 약한 경우	비위의 정도가 심하지 않고 고의가 없는 경우
비위의 유형	비위의 정도가 심하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 중의심이거나, 비위의 정도가 약하나 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하지 않고 고의가 없는 경우	비위의 정도가 심하지 않고 중의심이거나, 비위의 정도가 약한 경우	비위의 정도가 심하지 않고 고의가 없는 경우
1. 상설업무 위반					
가. 공급 행정·유양, 업무상 배임	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구	중징계·정징계 외결 요구
나. 직권남용으로 타인의 권리 침해	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구	정징계 외결 요구
다. 부자위·적무배만 또는 회계권서 위반	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구	정징계 외결 요구
라. 사임권·복직권 유출하거나 학생의 상자를 조작하는 등 학생 상자와 관련된 행위 및 학교 생활기록부 허위사실 기재 또는 부당 정정 등 학교생활기록부에 관련된 비위*	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구	정징계 외결 요구
마. 신규채용 특별채용 승진 전역 전보 등 인사에 관련된 비위*	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구	정징계 외결 요구
바. 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」에 따른 학교폭력을 고의적으로 은폐하거나 대응하지 않은 경우*	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구	정징계 외결 요구

비위의 정도 및 과실 여부	비위의 정도가 심하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하지 않고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하지 않고 고의가 없는 경우	비위의 정도가 심하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하지 않고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하지 않고 고의가 없는 경우
사 연구비의 부당 수령 및 부정 사용 등 연구비의 수령 및 사용과 관련한 비위*	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구	중징계·정징계 외결 요구
아 직무 관련 주요 부패행위의 신고·고발 의무 불이행	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구	정징계 외결 요구
자 소극행정	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구	정징계 외결 요구
차 부정청탁에 따른 직무수행	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구	정징계 외결 요구
카 부정청탁	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구	정징계 외결 요구
타 성과상여급, 가족수당, 육아휴직수당* 등을 거짓이나 부정한 방법으로 지급받은 경우	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구	정징계 외결 요구
파 직무권한 등을 행할 권한 부당 행위	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구	정징계 외결 요구
하 성 관련 비위나 저무결한 등을 행한 부당 행위를 은폐하거나 필요한 조치를 하지 않은 경우	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구	정징계 외결 요구
거 성 관련 비위 피해자 등에게 2차 피해를 입힌 경우	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구	정징계 외결 요구
너 연구부정행위*	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구	정징계 외결 요구
더 「직무상 비밀이나 「미공개 정보」를 이 용한 부당 행위	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구	중징계·정징계 외결 요구

비위외의 정도 및 파악 여부	비위외 정도가 심하고 교외가 있는 경우	비위외 정도가 심 비위외 정도가 심 비위외 정도가 심 비위외 정도가 심	비위외 정도가 심 비위외 정도가 심 비위외 정도가 심 비위외 정도가 심
비위외의 유형	비위외의 정도가 심하고 교외가 있는 경우	비위외의 정도가 심하고 교외가 있는 경우	비위외의 정도가 심하고 교외가 있는 경우
다. 예비 시간외 근무 수당, 야간근무수당, 휴일근무수당을 거짓 이나 부정행위 방법 으로 지급받은 경우	[별표 2]와 같음		
다. 급진, 불행, 부동산 등의 이익 취득 및 채권, 배임 등을 신 고하지 않거나 고발 하지 않은 경우	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구
다. 기타(산책)	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구
2. 복종의 의무 위반			
가. 저지사항 불이행으로 업무추진에 장애를 차질을 일으킨 경우	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구
나. 기타	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구
3. 직장이탈 금지 위반			
가. 집단행위를 위한 직 장이탈	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구
나. 무단결근	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구
다. 기타	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구
4. 권질, 공제 의무 위반	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구
5. 비밀 준수업무 위반			
가. 비밀의 누설·유출	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구
나. 개인 정보 부정 이용 및 무단유출	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구

비위외의 정도 및 파악 여부	비위외 정도가 심하고 교외가 있는 경우	비위외 정도가 심 비위외 정도가 심 비위외 정도가 심	비위외 정도가 심 비위외 정도가 심 비위외 정도가 심
비위외의 유형	비위외의 정도가 심하고 교외가 있는 경우	비위외의 정도가 심하고 교외가 있는 경우	비위외의 정도가 심하고 교외가 있는 경우
다. 비밀 분실 또는 해킹 등에 의한 비밀 침해 및 비밀 유출 또는 무단 방출	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구
라. 개인정보 무단 조취· 유통 및 관리소홀 등	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구
마. 그 밖에 보안정책 위반	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구
6. 청렴의 의무 위반	[별표 3]과 같음		
7. 품위유지 의무 위반			
가. 상복물·정회복· 상대방 등 성 관련 비위	[별표 4]와 같음		
나. 음주운전	[별표 5]와 같음		
다. 우월적 지위 등을 이용하여 다른 공 무원 등에게 신체 적·정신적 고통을 주는 등의 부당 행위	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구
라. 학생에 대한 신체 적·정신적·정서 적 폭력 행위*	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구
마. 기타	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구
8. 영리 업무 및 겸직 금지 위반	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구
9. 정치 운동의 금지 위반	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구
10. 집단 행위의 금지 위반	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구

초과근무수당 및 예비 부담수행 사건 처리기준

비위의 유형	부당수령 금액	비위의 정도 및 파선 여부	
		비위의 정도가 악하고 파선인 경우	비위의 정도가 심하거나, 고의가 있는 경우
「공무원수당 등에 관한 규정」 제15조부터 제17조 까지의 규정에 따른 수당 또는 「공무원 예비 규정」 에 따른 예비보장 제17조 부정한 방법으로 지급받은 경우	100만원 미만	통정제·경정제 의결 요구	통정제 의결요구
		통정제·경정제 의결 요구	통정제 의결요구

※ 비고

1. 부당수령 금액은 해당 비위로 취득한 총 금액을 말한다.
2. 비위의 정도 및 파선 여부는 해당 비위의 동기, 경위, 방법 및 행위 정도 등으로 판단한다.

비위의 정도 및 부실 여부	비위의 정도가 심하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하지 않고 고의가 없는 경우
	비위의 정도가 심하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하지 않고 고의가 없는 경우

※ 비고

1. 채도리목의 비위는 「국가공무원법」 제73조(2)항제2호 또는 「지방공무원법」 제69조(2)항제2호에 해당하는 때(채도리목과 미수기 정산하는 경우에는 채도리목의 처리기준을 적용한다)
2. 채도리목 및 파리의 비위에 해당하는 경우로서 그 금액이 10만원 이상인 경우 징계권자는 비위 정도 및 고의의 사실 유무와 관계없이 중징계의 조치를 요구해야 한다.
3. 채도리목에서 “부당”한 공무원이 상당한 기간 내에 이행해야 할 직무상 의무가 있는데도 이를 이행하지 아니하는 것을 말한다.
4. 채도리목에서 “주요 부패행위”란 「국가공무원법」 제73조(2)항 제1호 또는 「지방공무원법」 제69조(2)항 제1호에서 정한 징계 및 징계부처금 부과 사유의 시효가 5년간의 비위를 말한다.
5. 채도리목에서 “국가행정기관 공무원이 직무유기 또는 직무방탈 등 소극적 업무태도로 국민의 권익을 침해하거나 국가 재정상 손실을 발생하게 하는 행위”를 말한다.
6. 채도리목에서 “부장청에게 다른 직무수령”이란 “부장청과 및 금융감독원의 급지에 관한 법률” 제6조의 부정청탁에 따른 직무수령을 말한다.
7. 채도리목에서 “부장청장”이란 “부장청과 및 금융감독원의 급지에 관한 법률” 제6조에 따른 부정청탁을 말한다.
8. 채도리목의 비위는 「공무원수급 등에 관한 규정」 또는 「지방공무원 수급 등에 관한 규정」 제 17조 제 1항에 따른 비위(채도리목에 따른 비위는 제외)를 말한다.
9. 채도리목의 비위는 「공무원 행동강령」 제15조(2)항에 따른 부당한 행위를 말한다.
10. 채도리목에서 “파괴자”란 성 관련 비위 피해자와 그 배우자 직계친족 형제자매 및 해당 피해 발생 사실을 신고한 사람을 말하고, “2차 피해”란 “여성폭력피해자기본법” 제2조에 따른 2차 피해 유형(피해자가 남성인 경우를 포함한다) 및 “성폭력·성착취 근절을 위한 공무원 인사관리규정” 제 7조 각 호의 불이익 조치를 말하며, 2차 피해가 성 관련 비위에 해당하는 경우에는 성 비위 처리기준을 적용한다.
11. 채도리목에서 “직무상 마찰이나 ‘대중적 정보’를 이용한 부당 행위”란 공무원이 직무상 비밀 또는 비공개정보(충정환기나 부정한 방법으로 취득한 정보를 포함한다)를 제출·개산상 이익을 포함한 사적 이익을 위해 이용하거나 이를 통해 실제 이익을 취득한 행위와 제2차로 하여금 직무상 비밀 또는 비공개정보를 사적 이익을 위해 이용하게 하거나 이를 통해 실제 이익을 취득하게 하는 행위를 말한다.
12. 채도리목의 비위는 「공무원수급 등에 관한 규정」 제15조부터 제17조 또는 「지방공무원 수급 등에 관한 규정」 제15조부터 제17조에 따른 수급과 「공무원 예외 규정」에 따른 여타의 부합 비위를 말한다.
13. 채도리목의 비위는 「지방공무원법」 제69조(2)항 각 호의 어느 하나에 해당하는 비위를 말한다.
14. 채도리목에서 “우월적 지위 등을 이용하여 다른 공무원들에게 신체적·정신적 고통을 주는 등의 부당행위”란 공무원이 자신의 우월적 지위나 관세 등의 우위를 이용하여 업무상 자질방위를 넘어 다른 공무원들에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 말한다.

※ () : 지방공무원에 한함, () : 소속공무원에 한함

[별표2]

청렴의 의무 위반 처리기준

비위의 유형	100만원 미만		100만원 이상
	수중	농중	
금품·향응 등 재산상 이익			
1. 위법·부당한 처분과 직접적인 관계없이 금품·향응 등 재산상 이익을 직무관련자 또는 직무관련공무원으로부터 받거나 직무관련공무원에게 제공한 경우	중징계·경징계 외결 요구	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구
2. 직무와 관련하여 금품·향응 등 재산상 이익을 받거나 제공하였으나, 그로 인하여 위법·부당한 처분을 하지 아니한 경우	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구
3. 직무와 관련하여 금품·향응 등 재산상 이익을 받거나 제공하고, 그로 인하여 위법·부당한 처분을 한 경우	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구	중징계 외결 요구

※ 비교

1. "금품·향응 등 재산상 이익"이란 「국가공무원법」 제78조의2제1항제1호에 따른 금전, 물품, 부동산, 향응 또는 「지방공무원법」 제69조의2제1항제1호에 따른 금전 또는 재산상 이익과 그 밖에 「공무원 징계령」 제17조의2제1항에서 정하는 재산상 이익(금전이 아닌 재산상 이익의 경우에는 금전으로 환산한 금액을 말한다)을 말한다.
2. "직무관련자"와 "직무관련공무원"이란 「공무원 행동강령」 제2조제1항에 따른 직무관련자와 같은 조 제2호에 따른 직무관련공무원을 말한다.

[별표3]

성 관련 비위 처리기준

비위의 정도 및 부위 여부	비위의 정도가 심하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 중과실이거나 비위의 정도가 악하고 교의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 중과실이거나 비위의 정도가 악하고 증파실인 경우	비위의 정도가 악하고 증파실인 경우
비위의 유형				
1. 성폭력 범죄				
가. 미성년자 또는 장애인 대상 성폭력범죄			중징계 외결 요구	중징계 외결 요구
나. 임무상 위법 등에 의한 성폭력범죄			중징계 외결 요구	중징계 외결 요구
다. 공연음란행위			중징계 외결 요구	중징계 외결 요구
라. 통신매체를 이용한 음란 행위			중징계 외결 요구	중징계 외결 요구
마. 카메라 등을 이용한 촬영 등 행위			중징계 외결 요구	중징계 외결 요구
바. 가·마·목 외의 성폭력범죄			중징계 외결 요구	중징계 외결 요구
2. 성희롱			중징계 외결 요구	중징계 외결 요구
3. 성매매		중징계 외결 요구	중징계·경징계 외결 요구	중징계 외결 요구

※ 비교

1. 제1호에서 "성폭력범죄"란 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄를 말한다.
2. 제1호나목에서 "임무상 위법 등"이란 업무, 고용이나 그 밖의 관계로 인하여 자기의 보호 또는 감독을 받는 사람에 대하여 위계 또는 위력을 행사한 경우를 말한다.
3. 제1호나목에서 "통신매체를 이용한 음란행위"란 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제13조에 따른 범죄에 해당하는 행위를 말한다.
4. 제1호나목에서 "카메라 등을 이용한 불법 촬영 등의 행위"란 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제14조에 따른 범죄에 해당하는 행위를 말한다.
5. 제2호에서 "성희롱"이란 「양성평등기본법」 제30제2호에 따른 성희롱을 말한다.
6. 제3호에서 "성매매"란 「성매매알선 등 행위의 처벌에 관한 법률」 제2조제1항제1호에 따른 성매매를 말한다.

【별표4】

음주운전 사건 처리기준

유 형 별	처리기준	비 고
최초 음주 운전한 경우	혈중알코올농도가 0.08퍼센트 미만인 경우	1. "음주운전"이란 「도로교통법」 제53조제1항을 위반하여 음주 운전을 한 것을 말한다.
	혈중알코올농도가 0.08퍼센트 이상 0.2퍼센트 미만인 경우	2. "음주측정 불응"이란 「도로교통법」 제53조제2항을 위반하여 음주 측정에 불응한 것을 말한다.
	혈중알코올농도가 0.2퍼센트 이상인 경우	3. 운전원이 음주운전을 하였더라도 운전면허취소나 운전면허정지 처분을 받지 않은 경우에는 혈중 알코올농도에 따른 강제 처리기준을 적용한다.
	음주측정 불응의 경우	4. 음주 및 수산정 기준인 - 국가공무원 2011. 12. 1. - 지방공무원 2012. 4. 26.
2회 음주운전을 한 경우	증정제 외절 요구	증정제
3회 이상 음주운전을 한 경우	증정제 외절 요구	증정제
음주운전으로 운전면허가 정지 또는 취소된 상태에서 운전한 경우	증정제 외절 요구	증정제
음주운전으로 운전면허가 정지 또는 취소된 상태에서 음주운전을 한 경우	증정제 외절 요구	증정제
음주운전으로 인적·물적 피해가 있는 교통사고를 일으킨 경우	상해 또는 물적 피해의 경우	증정제 외절 요구
	사망사고의 경우	증정제 외절 요구
음주운전으로 인적·물적 피해가 있는 교통사고를 일으킨 경우	사고 후 「도로교통법」 제53조 제1항에 따른 조처를 하지 않은 경우	증정제 외절 요구
	물적 피해 후 도주한 경우	증정제 외절 요구
운전원이 면허취소 처분을 받은 경우	증정제 외절 요구	증정제
음주운전을 한 경우	증정제 외절 요구	증정제

【별표5】

징계부가금 부과 처리기준

비위의 유형	비위의 정도가 심하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 중과실이거나, 비위의 정도가 악하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 중과실이거나, 비위의 정도가 악하고 중과실인 경우	비위의 정도가 심하고 중과실이거나, 비위의 정도가 악하고 중과실인 경우
1. 「국가공무원법」 제78조의2 제1항제1호의 행위, 「지방공무원법」 제69조의2 제1항제1호의 금품, 물품, 부동산 함용 및 「지방공무원 징계 및 소청규정」 제83조의2 제2항 각 호에 해당 하는 재산상 이익을 취득하거나 제정한 경우	금원 또는 재산상 이익의 4~5배	금원 또는 재산상 이익의 3~4배	금원 또는 재산상 이익의 2~3배	금원 또는 재산상 이익의 1~2배
2. 「국가공무원법」 제78조의2 제1항제2호의 행위, 「지방공무원법」 제69조의2 제1항제2호의 각 목에 해당하 는 것을 횡령, 배임, 절도, 사기 또는 유용한 경우	금원 또는 재산상 이익의 3~5배	금원 또는 재산상 이익의 2~3배	금원 또는 재산상 이익의 2배	금원 또는 재산상 이익의 1배

※ 비고

1. 징계부가금 배수는 정수(整数)를 기준으로 한다.
2. 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제8조제2항을 위반한 경우로서 그 비위의 정도가 악하고 중과실인 경우에는 금품미취급액등의 2배의 징계부가금을 부과한다.

【참고3】

부패행위 신고서										
접수일			접수번호							
신고자			성명		생년월일					
			소속		전화번호					
			주소							
			과·상명							
			소속							
신고 대상자										
신고 내용 (해위위책 회거 계)										
등거처			"등거처를 하고 등거처는 별도 제출가능"							
비고			「장부특별자치도특별 부패행위신고 처리 및 신고자 보호 등에 관한 조례」 제4조의 규정에 위하여 위와 같이 신고합니다. 년 월 일 신고인 (서명 또는 날인)							

【별표6】

공무원범죄 유형별 처리기준

구분		구공판	구약식	기소유예	비고(중징계·경징계 외결 요구* 처리기준)	
표통사고	표통사고	중징계·경징계 외결 요구*	경징계 외결 요구	경징계 외결 요구	중징계	· 사고처리에 최선을 다하지 않아 민원 야기 시 · 상습 또는 사안이 중한 경우
					경징계	· 합의되고 피해자의 과실이 중한 경우 · 기타의 경우
	사고 후 도주	중징계 외결 요구	중징계·경징계 외결 요구*	경징계 외결 요구	중징계	· 사상자 구호와 필요한 조치(경찰신고 등)를 하지 않고 도주
					경징계	· 사상자 구호 또는 필요한 조치 후 도주 · 기타의 경우
부면허 운전		중징계 외결 요구	중징계·경징계 외결 요구*	경징계 외결 요구	중징계	· 상습 또는 민원이나 사회적 불의 야기
					경징계	· 기타의 경우
폭력·상해·도박		중징계·경징계 외결 요구*	경징계 외결 요구	경징계 외결 요구	중징계	· 자기 또는 배우자의 직재근속폭행, 특수폭행용기, 팔 등 휴대), 상습폭행 등의 경우 · 상습 또는 도박장 개장 등 죄질이 중한 경우
					경징계	· 기타의 경우
기타범죄 위반		중징계·경징계 외결 요구*	경징계 외결 요구	경징계 외결 요구	중징계	· 상습 또는 죄질이 중한 경우
					경징계	· 기타의 경우

* 범죄 유형별 공소권없음, 기소중지 또는 불고인정지 결정의 경우에도 사안의 경·중에 따라 경징계, 경고, 주의 또는 불문 처분

■ 공익신고 처리 및 신고자 보호 등에 관한 법률 [별지 제1호 서식]

결수명자	결수명호	처리기간	일
신고자	이름	주민등록번호	
	주소		
	면적처		소속
피신고자	이름		
	소속	주소	없고 있는 경우 기재
	적면	없고 있는 경우 기재	면적처 없고 있는 경우 기재
공민신고 취지 및 이유			
공민신고 내용			
증거자료 등 첨부서류		별첨가능	
타기관 신고 및 경송 여부 등		[] 감사원, 수사기관, 국민권익위원회 등에 동일한 내용을 신고한 사실 있음 (신고기관 신고일자 조치일자) [] 민사형사행정소송 또는 행정심판 및 이에 준하는 절차 진행 중 또는 완료 ()	

03 11 20

(b) (5) DPP, (b) (5) ACP

市 南 順 昌 山 東 文 學 報 社

[[[출판사]]]] [[출판년월]] [[출판권]]

공인인증서·호보·보상제도 운영 안내문

○ 공익신고자의 신분비밀을 보장합니다.

- 풍의신고를등을 이유로 신분상 불이익조치가 금지됩니다.

- 공익신고자등은 공익신고등을 이유로 신분상·인사상·경제적 불이익을 받지 않으며, 불이익조치를 한 자에게는 최대 3년 이하의 징역 또는 3천만원이하의 벌금이 부과됩니다.

- 공익신고자들과 그 친족·동거인이 공익신고등을 이유로 생명·신체에 중대한 위해를 입었거나 입을 우려가 명백한 경우 위원회에 신변보호조치를 요청할 수 있습니다.

- 공익신고등과 관련하여 공익신고자등의 위법행위가 발견된 경우, 그 형벌, 징역 및 불리한 행정처분이 감경되거나 면제될 수 있습니다.

- 신고 내용에 직무상 비밀이 포함된 경우에도 직무상 비밀준수의무를 위반하지 아니한 것으로 보며, 신고와 관련하여 행사 및 정제 책임을 감면받을 수 있습니다.

구분	지급 대상자	지급 요건
보상금	내년 공익신조자	국가·지방자치단체에 직입(직접) 승역의 회복 또는 종대가 있는 경우 (100만원 초과하는 벌금, 과징금 등 부과금액의 4%-40% 지급)
포상금	공익신조자	헌자의 국가 및 지방자치단체에 재산상 이익을 기제되거나 신심을 발견한 경우 또는 공익의 향상을 기제온 경우
구조금	공익신조자	공익신조자등으로 인하여 지체, 마서, 정훈, 입금손실 등 피해를 입었 거나 비용을 지출한 경우

- ※ 내부 공익신고자 피신고자인 공공기관, 기업, 법인, 단체 등에 소속되어 근무하거나 근무하던 자, 피신고자인 공공기관, 기업, 법인, 단체 등과 유사한 성격의 또는 그 밖의 지역제외 기관을 수행하거나 수행하였던 자 등
- ※ 각급기관에서 지급받은 보조금이나 「공익신고자 보호법 시행령」에 따른 보상을 지급 기준년도 처음 받은 국민연금보험료 보상을 지출 지급을 신청할 수 있습니다.

[illegible]

110 1398. 이기원

[참고5]

■ 전북특별자치도교육청 공직자의 이해충돌 방지제도 운영지침 [별지 제2호 서식]

가족 재용 재한 여부 확인서

배달하는 []에 √ 표시를 합니다.

지정기관	지정기관	지정기관	지정기관
지정기관	지정기관	지정기관	지정기관

재용대선자 (황미애)	주요소	주요소	주요소
인사처	재무팀	재무팀	재무팀

東京海上火災保険株式會社

① 기록치음	채용대상자의 기록을 제공가능한 소속 직원에게 열람할 수 있는가? 합의하는 물적자가 있는가?	[] 며 [] 아니요 [] 해당없음
② 예의 적응	채용대상자의 기록을 제공가능한 소속 직원에게 열람할 수 있는가? 합의하는 물적자가 있는가?	[] 며 [] 아니요 [] 해당없음

「공직자의 이해충돌 방지법」 제11조에 따른 기록 제공 제한에 대하여 국무회의
사정이 사실과 다른 경우에는 어떠한 처벌이나 불이익도 각수할 것을 서약합니다.

최용대심지(崔寅民)
본명: 최영 (서명 또는 민)

유아교육

① "기록재광"의 기록은 「연보」 제77호에 따라 다음의 호를 기록으로 한다.

1. 배우자, 직계혈족 및 형제자매 2. 선거를 집다하는 직계혈족의 배우자, 배우자의 직계혈족 및 배우자의 형제자매

[REDACTED] [REDACTED]

전북특별자치도교육청 공직자의 이해충돌 방지제도 운영지침 [별지 제9호 서식]

수익제와 생산 방법 제정 논의

배달하는 []에 표시를 합니다.

제품명	제품구분	제품명	제품명
	제품명		
수요제명	수요제명	수요제명	수요제명

성명	소속	[] 개인 [] 법인
계약담당자		[] 개인 [] 법인
(책임인)	주소	[] 단체 [] 기타

सर्वप्रथम प्रकाशित

[illegible]

「균치지의 이해충돌 방지법」 제2조에 따른 수익적약 처결 제함에 대하여 무와 같이 확인합니다. 만약
 께 시장이 사실과 다른 경우에는 어떠한 처벌이나 불이익도 감수할 것을 서약합니다.

[illegible]

【おまけ】 本誌の「おまけ」は、本誌の「おまけ」です。